

อ่านเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๑๘/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ด. ๓๕๒/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ซูเปอร์คอนสตรัคชั่น ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร ที่ ๒
เทศบาลนครอุดรธานี ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๒๒๙/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๘๑/๒๕๕๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุดรธานี)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑
จำนวน ๒ ฉบับ คือ สัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๙๘,๐๐๐ บาท และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๘,๐๐๐ บาท โดยสัญญาทั้งสองฉบับ



/กำหนดให้...

กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในการทำสัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือคำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท และเลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท มามอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแต่ละฉบับ ในระหว่างสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งปัญหาอุปสรรคการดำเนินการโครงการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและแจ้งขอเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งหรืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการตามสัญญาแต่อย่างใด จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาในการทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างโดยเสนอเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายจากการทำงานล่าช้าทุกกรณี ขอเพิ่มวงเงินคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นสองเท่าของวงเงินคำประกันเดิม ยินยอมเพิ่มค่าปรับเป็นสองเท่าของสัญญาและลดเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างจาก ๙๐ วัน เหลือเพียง ๔๕ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งว่าจะอนุญาตหรือขัดข้องประการใดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญา โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างรวมสามฉบับ ดังนี้ ๑. หนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ๒. หนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ ๓. หนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อขอเข้าทำงานตามสัญญาและขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดขึ้นทุกกรณี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานีตามหนังสือที่ อด ๐๐๒๓.๔/๑๖๕๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองฉบับกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขในข้อ ๕



/ของสัญญาจ้าง...

ของสัญญาจ้าง และคำนวณค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน ๑๗,๙๔๐ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชี้แจงว่า เนื่องจากสะพานลอยดังกล่าวมีเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสัญลักษณ์มรดกโลก บ้านเชียงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงคาดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นออกเสียก่อนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้าดำเนินการงาน จึงไม่ได้เข้าทำงานในทันทีที่ทำสัญญาจ้าง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเร่งรัดให้เข้าทำงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและขอเข้าทำงานตามสัญญาจ้าง แต่ก็ไม่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่าอนุญาตให้เข้าทำงานตามสัญญาจ้างหรือไม่ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเข้าทำงานตามสัญญาต่อไป โดยเสนอเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ก็ไม่ได้รับการแจ้งตอบว่าอนุญาตหรือขัดข้องอย่างไร ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๓/๔๑๓๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างทั้งสองโครงการนำเงินไปชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีเจตนาจะไม่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด แต่เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เริ่มเข้าทำงานในทันทีที่ทำสัญญาจ้างนั้นเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าเครื่องปั้นดินเผาสัญลักษณ์มรดกโลกบ้านเชียงที่ใช้ประดับตกแต่งอยู่ที่สะพานลอยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้นำออกไปเก็บรักษาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป และผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการจึงยังไม่ได้เข้าดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเข้าทำงานแต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบว่า จะอนุญาตหรือขัดข้องอย่างไร ทั้งช่วงผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่เคยมาชี้แจงและให้ความร่วมมือกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้วว่า งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยงานนั้นบางอย่างสามารถเตรียมการก่อสร้างนอกบริเวณโครงการก่อสร้างได้และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่จะเข้า



/ทำงานได้แล้ว...

ทำงานได้แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานโดยไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยเพียงแต่แจ้งว่า อยู่ระหว่างการบอกเลิกสัญญาเท่านั้น เมื่อการบอกเลิกสัญญาได้กระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเงิน ตามจำนวนที่ใช้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไปชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงยังไม่สามารถกระทำได้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกหรือเพิกถอนการยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเงิน จำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท ที่ใช้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไปชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างตามคำขอท้ายคำฟ้องข้อ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและฟ้องแย้งว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง ทั้งสองฉบับที่พิพาทกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง นายอภิชาติ ศรีเวียงธวัช ข้าราชการบำนาญของผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รายงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้บังคับบัญชาในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อให้แจ้งเร่งรัดงาน ไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือที่ อต ๕๒๐๐๔/๕๑๙๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากแรงงานบางส่วน ต้องกลับไปทำนา ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เร่งเข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับหนังสือผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งว่า มีความประสงค์เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาในวันที่ (ไม่ระบุ) กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๒ ฉบับ แจ้งการแต่งตั้ง



/ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงเห็นว่า จากพฤติการณ์ดังกล่าวน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้บอกเลิกสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การเข้าปฏิบัติงานล่าช้าไปบ้างตามที่ได้แจ้งไปเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งจะเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุด จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้และจะพิจารณาบอกเลิกสัญญา แต่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้แจ้งบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายกรณีก่อสร้างล่าช้า ขอเพิ่มวงเงินประกันสัญญาจ้างและค่าปรับต่อวันเป็นสองเท่าของสัญญาเดิม และลดระยะเวลาการก่อสร้างลงจากเดิม ๙๐ วัน เป็น ๔๕ วัน รวมทั้งจะเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้รับหนังสือจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในทำนองเดียวกันนี้อีก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อด ๕๒๐๐๓/๕๘๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญา พร้อมกับมีหนังสือ ที่ อด ๕๒๐๐๓/๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และได้มีหนังสือ ที่ อด ๕๒๐๐๓/๕๘๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งรับหลักประกันสัญญาทั้งสองสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำส่งเงินหลักประกันสัญญาดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๘๐๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๓/๕๘๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งรับหลักประกันสัญญาอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังคงเพิกเฉยเช่นเดิม จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องคดีนี้



/ตามสัญญาจ้าง...

ตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และในการทำสัญญานั้นเจ้าหน้าที่พัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบบ้างหน้าก่อนวันทำสัญญาจ้างแล้วทำให้เตรียมหลักประกันสัญญาและลงมือทำงานหลังจากทำสัญญาจ้างเพราะสถานที่ก่อสร้างสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันที ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้มาทำสัญญา ซึ่งปรากฏว่า นายประชา แจ่มเจริญ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงลายมือชื่อรับทราบหนังสือด้วยตนเองและลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างในวันเดียวกัน แต่หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งที่นายอภิชาติ ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงานมาโดยตลอด เมื่อผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าปฏิบัติงานจึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา แต่กลับได้รับแจ้งว่าจะเข้าปฏิบัติงานเรื่อยมาจนระยะเวลาก่อสร้างลดน้อยลงเรื่อยๆ ผู้ควบคุมงานเกรงว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีให้แจ้งเร่งรัดเป็นหนังสือตามรายงานการควบคุมงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๔/๕๑๙๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เร่งรัดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากขาดแรงงานเพราะแรงงานบางส่วนต้องไปทำนา อีกทั้งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เร่งเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่อไป โดยหนังสือดังกล่าวมีข้อความเพียงว่าจะเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือรอคำตอบจากผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีอีกเพราะผู้ถูกฟ้องคดีเตรียมพื้นที่ไว้ตั้งแต่ก่อนทำสัญญาจ้าง หลังจากทำสัญญาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทันที นอกจากนี้ ผู้ควบคุมงานก็ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับมิได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ส่วนการที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา และมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๒ ฉบับ แจ้งการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบนั้น ก็เป็นเพียงเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า



/มีการเตรียมงาน...

มีการเตรียมงานก่อสร้างไว้แล้ว ไม่ได้ทิ้งงาน และจะได้ไม่ถูกบอกเลิกสัญญาเท่านั้น จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญา จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ เพราะหากได้มีการเตรียมวัสดุก่อสร้างจนพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วตามที่แท้จริง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ โดยหากจำเป็นต้องทำหนังสือขออนุญาตปฏิบัติงานมายังผู้ถูกฟ้องคดีอีกไม่ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าพื้นที่ก่อสร้าง คงมีแต่จะเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นโดยวิสัยของผู้รับจ้างทั่วไปย่อมจะต้องรีบปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ และหากเห็นว่าพื้นที่ก่อสร้างมีสิ่งกีดขวางหรือไม่อยู่ในสภาพที่จะทำการก่อสร้างได้ก็ต้องรีบแจ้งผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการแก้ไข โดยขอสงวนสิทธิในการขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ จากพฤติการณ์ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ หากให้ทำงานต่อไปก็มีแต่จะถูกปรับเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และต่อการจัดทำบริการสาธารณะ กรณีไม่มีเหตุผลใดที่จะให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานตามสัญญาอีก จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างรวม ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อขอเข้าทำงานตามสัญญาและขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดขึ้นทุกกรณี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นการปฏิบัติโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้าง ไม่มีกฎหมายกำหนดให้มีการอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเพียงแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการภายในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อยกเลิกสัญญา หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำลังดำเนินการอยู่ จนเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ดังนั้น จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอีก

ผู้ถูกฟ้องคดีได้เตรียมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างและหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานแล้วเห็นว่ามีสิ่งเหล่านี้นกีดขวางอยู่



/จนไม่สามารถ...

จนไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ย่อมจะต้องรีบแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับเพิกเฉย ครั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดให้เข้าทำงานผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าทำงาน และมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีอีกหลายฉบับด้วยข้อความในลักษณะทำนองเดียวกัน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง เพราะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทำงานแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะคอยจ้องหรือมุ่งที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถ้ายึดไว้ เพราะการกระทำเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีให้ล่าช้าและถูกประชาชนตำหนิแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หาได้เกี่ยวข้อรับผลด้วยไม่ นอกจากนี้การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาโดยตลอด และเป็นการบอกเลิกสัญญาหลังจากระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างได้สิ้นสุดแล้ว จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ชอบและสมควรแก่กรณีแล้ว ข้ออ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนี้ สัญญาจ้างทั้งสองโครงการเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการบอกเลิกสัญญาทางปกครองเป็นการใช้สิทธิฝ่ายเดียวของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายปกครองที่มีอยู่เหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนได้ คำขอให้ยกเลิกคำสั่งบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนคำขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกหรือระงับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ส่งเงินค้ำประกันจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้ชำระเงินค่าปรับและเงินตามหนังสือค้ำประกันแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาโดยไม่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ และ



/กระทบทต่อ...

กระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) และเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นเงินวันละ ๑,๔๙๕ บาท และวันละ ๑,๒๔๕ บาท ตามลำดับ นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญา ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และข้อ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดี มีสิทธิที่จะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้อง ชำระค่าปรับตามสัญญาทั้งสองนับแต่วันผิดสัญญา (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) จนถึงวัน บอกเลิกสัญญา (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕) รวมระยะเวลา ๑๑๒ วัน กรณีตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ค่าปรับวันละ ๑,๔๙๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๖๗,๔๔๐ บาท และกรณีตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ค่าปรับวันละ ๑,๒๔๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓๙,๔๔๐ บาท รวมค่าปรับทั้งสองสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๖,๘๘๐ บาท

ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๓๐๖,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ชดใช้ค่าเสียหายตามหนังสือ ค้ำประกันเป็นเงินจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยการร้องขอโดยกำหนดให้เป็นผู้ฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านคำให้การว่า ในระหว่างสัญญาจ้างพิพาททั้งสองโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงาน ก่อสร้างตามสัญญาเพียงฉบับเดียว และหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อชี้แจงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการล่าช้า



/ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและได้แจ้งด้วยว่าพร้อมที่จะเข้าทำงานตามสัญญาจ้างที่พิพาททั้งสองโครงการแล้ว ตามนัยหนังสือดังกล่าวนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพราะพื้นที่ดำเนินการยังมีเครื่องประดับตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของมรดกโลกบ้านเชียงที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเก็บรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้ แต่เมื่อผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วกลับไม่นำเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีหรือประธานกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อวินิจฉัยสั่งการแต่อย่างใด และไม่ได้รับแจ้งตอบจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งขอเข้าทำงานตามสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามสัญญาจ้างต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งตอบผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่ามีข้อขัดข้องหรือจะอนุญาตหรือไม่ประการใด เป็นพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สุจริตของผู้ถูกฟ้องคดีตลอดระยะเวลาสัญญาไม่เคยแจ้งข้อขัดข้องใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ทั้งๆ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือขอเข้าทำงานจ้างตามสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีถึง ๒ ครั้ง จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เกรงว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจะเกิดปัญหากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการประกอบอาชีพก่อสร้างโดยอาจถูกคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแสดงความประสงค์จะดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้แจ้งตอบผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าขัดข้องอย่างไรหรือไม่ จนเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าทำงานตามสัญญาจึงเห็นควรบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวโดยเรื่องพิจารณาบอกเลิกสัญญาอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างดังกล่าว โดยเสนอเงื่อนไขว่าจะปรับลดระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจากเดิม ๙๐ วัน เป็น ๔๕ วัน และเพิ่มวงเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นสองเท่าของวงเงินค่าประกันเดิม แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีจนเวลาล่วงเลยมาหนึ่งเดือนเศษ จึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๒ ฉบับ คือฉบับลงวันที่



/๒๖ ตุลาคม...

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาผ่อนปรนและยินยอมชำระค่าปรับต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไข อันเป็นการยินยอมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้บอกเลิกสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานยังมีอำนาจพิจารณาผ่อนปรนการปฏิบัติตามสัญญาได้ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งในหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วยว่าหากผลการพิจารณาเป็นประการใดให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ทราบด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด ในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นการบอกเลิกสัญญาหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้วจำนวน ๑๑๒ วัน เมื่อเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพัสดุจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองจึงผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดียวกันซึ่งกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีและเป็นลักษณะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าไม่มีกฎหมายกำหนดให้สิทธิในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้จึงเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองฉบับและได้ประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่ตามระเบียบของทางราชการแล้ว ปรากฏว่ามีผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเพียงโครงการเดียวคือโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นเวลาหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงหกเดือนเศษ ส่วนโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ไม่มีการดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด หากผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร้องขอกรณีก็จะสามารถก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินทั้งสองสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้วภายในระยะเวลาเพียงสี่สิบห้าวันนับจากวันสิ้นสุดสัญญา หรืออย่างช้าที่สุดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ แต่กรณีผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่หากนับเวลาจากสัญญาพิพาทสิ้นสุดใช้เวลาถึงสิบเดือน ด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขออนุญาตเข้าดำเนินการตามสัญญาหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งตอบอนุญาต



/หรือขัดข้อง...

หรือขัดข้องอย่างไร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีการประชุมหรือเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาพิพาทนี้เป็นเรื่องการดำเนินการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีและเมื่อดำเนินการประชุมแล้วไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าผลการประชุมแต่ละคราวเป็นอย่างไร หากผู้ถูกฟ้องคดีมีความสุจริตเมื่อมีการการประชุมทุกคราว ผลการประชุมเป็นอย่างไรก็ควรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบด้วย ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ควรที่จะเรียกผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกำหนดได้ ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างพิพาททั้งสองสัญญานี้ ยิ่งเห็นถึงความไม่สุจริตของผู้ถูกฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ที่กำหนดสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาว่าผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ แต่กรณีนี้เมื่อพิจารณาจากข้อสัญญาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีกลับปล่อยให้เวลาตามกำหนดในสัญญาครบถ้วนถึงกำหนดได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อสัญญาครบกำหนดแล้วผู้ถูกฟ้องคดียังมีเจตนาไม่สุจริตและไม่ชอบต่อไป โดยพิจารณาจากตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเตรียมการบอกเลิกสัญญานับจากวันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) จนถึงวันที่ส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕) รวมเวลา ๑๑๒ วัน ยิ่งจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความไม่สุจริตของการบอกเลิกสัญญา ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการบอกเลิกสัญญาพิพาททั้งสองสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกระทำการไม่สุจริต จงใจกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้มีหนังสือชี้แจงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานล่าช้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและแจ้งว่าจะเข้าทำงานตามสัญญาถึง ๒ ครั้ง นั้น ก็เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ เพราะยังมีเครื่องประดับตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์มรดกโลกบ้านเชียงซึ่งสามารถนำมาใช้ในโอกาสต่อไปได้อีก แต่ผู้ควบคุมงานไม่นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่แจ้งข้อขัดข้องหรือการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะแท้จริงแล้วในระหว่างกระบวนการทำสัญญาจ้างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบล่วงหน้าก่อนวันทำสัญญาจ้างเพื่อเตรียมหลักประกันสัญญาและลงมือทำงานหลังจาก



/ทำสัญญาจ้าง...

ทำสัญญาจ้าง เพราะสถานที่ก่อสร้างสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบพร้อมกับลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างในวันเดียวกันนั้นเอง แต่หลังจากลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับมิได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงานมาโดยตลอด เมื่อผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าปฏิบัติงาน จึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา แต่กลับได้รับคำตอบว่าเดี๋ยวจะเข้าไปทำงานเรื่อยมา จนกระทั่งระยะเวลาก่อสร้างเหลือน้อยลง ผู้ควบคุมงานเกรงว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีให้แจ้งเร่งรัดเป็นหนังสือตามรายงานการควบคุมงานประจำสัปดาห์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างตามหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพียงฉบับเดียวก็เพราะผู้ควบคุมงานได้แจ้งเร่งรัดด้วยวาจาหลายครั้งแล้ว จึงหาจำต้องแจ้งอีกเป็นครั้งที่สองไม่ นอกจากนี้ หนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒ ฉบับ นั้น ผู้ควบคุมงานก็ได้รายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หาได้ปกปิดดังที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างไม่ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็เพราะตามหนังสือทั้งสองฉบับไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการขออนุญาตหรือรอคำตอบจากผู้ถูกฟ้องคดี คงมีแต่เพียงข้อความที่แจ้งว่าจะเข้าทำงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรับไว้เพื่อประกอบการพิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไปเท่านั้น เพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้เตรียมพื้นที่ไว้พร้อมสำหรับให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว นอกจากหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๒ ฉบับ โดยมีข้อความในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เป็นแต่เพียงการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเท่านั้น แต่ก็ได้ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญา จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีความพร้อมที่จะทำงาน และไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ กรณีจึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพราะไม่มีเหตุขัดข้องควรจะเป็นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เองหากเข้าทำงานแล้วมีข้อขัดข้อง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อขอปรับลดระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง จาก ๙๐ วัน เหลือเพียง ๔๕ วัน



/ขอเพิ่มวงเงิน...

ขอเพิ่มวงเงินค้ำประกันเป็นสองเท่าของเงินประกันสัญญาจ้างเดิมแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งผลการอุทธรณ์ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาพร้อมกับแสดงความยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนด อันเป็นการยินยอมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสามารถกระทำได้เพราะยังมีได้บอกเลิกสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่แจ้งผลการพิจารณา นอกจากนี้ยังปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานหลังจากบอกเลิกสัญญาเป็นเวลาถึง ๖ เดือน หากอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานต่อไปตามที่ร้องขอย่อมสามารถทำงานให้แล้วเสร็จเพียง ๔๕ วัน หรืออย่างช้าที่สุดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่แม้แต่ภายในกำหนดอายุสัญญาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาทั้งที่ผู้ควบคุมงานได้แจ้งเร่งรัดด้วยวาจาและผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเร่งรัดเป็นหนังสือแล้วก็ตาม ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีความเชื่อมั่นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะทำงานให้แล้วเสร็จได้ แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะยอมรับเงื่อนไขตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดก็ตาม เพราะหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จ ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะหาผู้รับจ้างรายใหม่ก็ขยายออกไป อีกทั้ง หากอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างต่อไปหลังจากครบกำหนดอายุสัญญา และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขก็ยังไม่แต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องรับภาระค่าปรับที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ขยายออกไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาอนุญาตตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอจึงเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาโดยชอบธรรมแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการบอกเลิกภายหลังจากระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตั้งแต่มองเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำงานและคาดหมายได้ว่างานจะไม่แล้วเสร็จได้ตามสัญญาข้อ ๕ ซึ่งกำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจ



/จากผู้ว่าจ้าง...

จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็หาได้กระทำไม่ แต่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามสัญญาจนครบถ้วนแต่ในที่สุดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญา

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้การแก้ฟ้องแย้งเช่นเดียวกับคำคัดค้านคำให้การ โดยมีข้อความเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและประกาศเชิญชวน นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยตามสัญญาทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้ทางเดินบนสะพานลอยที่สะดวกและปลอดภัยจากแดดและฝนในการสัญจร กระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดและผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงินในอัตราวันละ ๑,๔๙๕ บาท และวันละ ๑,๒๔๕ บาท ตามลำดับ นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร และข้อ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ ดังนั้น เงินค่าปรับนับแต่วันผิดสัญญา (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) จนถึงวันบอกเลิกสัญญา (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕) รวมระยะเวลา ๑๑๒ วัน รวมทั้งสองสัญญาจึงเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓๐๖,๘๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองสัญญาโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายดังเช่นที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาพิพาททั้งสอง รวมทั้งไม่มีสิทธิรับหลักประกันสัญญาและเรียกร้องสิทธิใดๆ อันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญานี้ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีเสียหาย



/ในเชิงทรัพย์สิน...

ในเชิงทรัพย์สินอย่างไร นอกจากนี้ ในขณะนี้ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้การแก้คำฟ้องแย้งว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกันเลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๒๙,๙๐๐ บาท และหนังสือค้ำประกันเลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้เป็นหลักประกันการทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ส่งมอบเงินตามหนังสือค้ำประกันทั้งสองฉบับรวมจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งรับหลักประกันแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการตามสัญญาแล้วบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่สุจริต ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบตามหนังสือค้ำประกันไม่ได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๒๙,๙๐๐ บาท และหนังสือค้ำประกันเลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนายกเลิกการค้ำประกันหนี้ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีต่อผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดีคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาโดยมิได้เข้าทำการก่อสร้างตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบ



/ด้วยสัญญาจ้าง...

ด้วยสัญญาจ้าง ข้อ ๕ แล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ย่อมมีผลให้คู่สัญญา กลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้ทำสัญญาต่อกัน ผลจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าทำการ ก่อสร้างตามสัญญา ย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติ ผิดสัญญาโดยไม่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญานั้น หาได้มีแต่เพียงความเสียหาย เชิงทรัพย์สินเท่านั้นไม่ หากแต่ยังทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้ทางเดิน บนสะพานลอยที่สะดวกและปลอดภัยจากแดดและฝน และกระทบต่อการจัดทำบริการ สาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดี ตลอดจนความเชื่อถือของประชาชนต่อหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐโดยมีอาจประเมินค่าเสียหายได้อีกด้วย ประกอบกับตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) และเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) กำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีดังกล่าวได้จนถึงวันบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิ ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เงินค่าปรับตามสัญญาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจเรียกได้ เป็นมาตรการบังคับของสัญญากรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จ เพราะหากให้จำกัดค่าเสียหายอยู่แต่เฉพาะความเสียหาย ในเชิงทรัพย์สิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้รับจ้างทั่วไปก็จะไม่ให้ความสำคัญกับระยะเวลาตามสัญญา โดยไม่เกรงว่าจะถูกปรับ ส่งผลให้มีการทำงานอยู่เรื่อยไปโดยไม่สนใจกับความเสียหายของ หน่วยงานของรัฐและประชาชน เนื่องจากการกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นไปตามห่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในขณะนั้น หากคลาดเคลื่อนไปจะเกิดผลกระทบกับประชาชนและการทำงานอย่างอื่นของผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญา และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของ งานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นับตั้งแต่วันถัดจาก วันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) จนถึงวันบอกเลิกสัญญา (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕) เป็นเงินจำนวน ๓๐๖,๘๘๐ บาท จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับและดอกเบี้ย ตามคำขอท้ายคำฟ้องแย้ง

ผู้ถูกฟ้องคดีคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันสัญญาจ้าง



/เลขที่...

เลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ค. ๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท และสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ค. ๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท จึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามจำนวนที่รับคำประกันไว้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๔,๘๐๐ บาท

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมแก้ฟ้องแย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่สุจริต กล่าวคือ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอเข้าทำงานตามสัญญาโดยแจ้งว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานล่าช้านั้น เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน แต่พร้อมจะเข้าทำงานตามสัญญาจ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าใจว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรเพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าบนสะพานลอยสถานที่ก่อสร้างสัญญาพิพาทนี้ยังมีสัญลักษณ์มรดกโลกบ้านเชียงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก แต่ก็ไม่มีการแจ้งตอบจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีข้อความทำนองเดียวกันถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกสองครั้ง นอกจากนี้ เมื่อถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับตามข้อกำหนดในสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญาต่อไป รวมทั้งยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสัญญานี้ได้อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแท้จริงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ต้องการเข้าทำงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้แจ้งการอนุญาตหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งตอบผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร แต่กลับปล่อยให้ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลงแล้วใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังสิ้นสุดสัญญาประมาณ ๔ เดือนเศษ จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่สุจริต ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายค่าปรับจากการทำงานล่าช้าจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา กล่าวคือ นับจากวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมเวลา ๑๑๒ วัน ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าดำเนินการ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาพิพาทที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียหายเชิงทรัพย์สิน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีความเสียหายเชิงทรัพย์สินอย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ และขณะนี้โครงการตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเรียกเงินอันเป็นค่าเสียหายเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทำคำให้การเพิ่มเติม

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัย รวมสองประเด็น คือ

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และสัญญาหรือไม่ เห็นว่า เมื่อไม่ปรากฏว่าการทำสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมีเหตุที่ทำให้ขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงมีหน้าที่ผูกพันตามข้อสัญญา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในการปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๙๘,๐๐๐ บาท และตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในการปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๘,๐๐๐ บาท ทั้งสองสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท และ เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท มามอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสองโครงการตามลำดับ แต่ปรากฏว่าหลังจากทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้หนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งเร่งรัดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๒ ฉบับ ชี้แจง



/ต่อผู้ถูกฟ้องคดี...

ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากขาดแรงงานเพราะแรงงานบางส่วนต้องไปทำนาประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ การเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เร่งเข้า ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับ หนังสือผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๒ ฉบับ แจ้งความประสงค์ขอเข้า ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองโครงการโดยไม่ระบุวันที่ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เข้าดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป และเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๒ ฉบับ แจ้งการแต่งตั้งช่างควบคุมงาน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำงานตามสัญญาทั้งสองโครงการ จนกระทั่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกข้อความรายงานต่อประธาน กรรมการตรวจการจ้างว่า เนื่องจากสัญญาจ้างได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำงานตามสัญญาแต่อย่างใด จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ สมควรนัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาต่อไป ซึ่งในวันเดียวกันนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ประชุมมีมติ เห็นว่ากรณีเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ ตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง เห็นควรบอกเลิกสัญญาจ้าง หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มี หนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยยินยอมให้ ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่าช้า และพร้อมที่จะเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงมิได้เข้าทำงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า กรณีการดำเนินการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างการพิจารณายกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ออุทธธณ์คำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม



/๒๕๕๕...

๒๕๕๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างจนครบถ้วนพร้อมที่จะเข้าทำงานในพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้าจนสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่าช้าเพิ่มวงเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นสองเท่าของวงเงินค่าประกันเดิม เพิ่มค่าปรับเป็นสองเท่าของค่าปรับตามสัญญาเดิม และลดเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างจาก ๙๐ วัน เหลือเพียง ๔๕ วัน โดยจะเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แสดงความประสงค์ขอเข้าทำงานตามสัญญาและขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการออกไประยะหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ โดยยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเงินกรณีทำงานล่าช้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะพึงมีได้เต็มจำนวน รวมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดขึ้นทุกกรณี และยืนยันว่าสามารถดำเนินการทั้งสองโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง ๔๕ วัน แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงมิได้เข้าทำงานตามสัญญาแต่อย่างใด จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๐ และตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ พร้อมกับได้มีหนังสือ ที่ อด ๕๒๐๐๓/๙๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า เมื่อตามสัญญาจ้างทั้งสองโครงการกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อ้างว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าทำงานตามสัญญาจ้างนั้นเนื่องมาจากการขาดแรงงานเพราะแรงงานบางส่วนต้องไปทำนาประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานลอยซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองดังกล่าวมีเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสัญลักษณ์มรดกโลกบ้านเชียงอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑



/คาดว่า...

คาดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นออกเสียก่อน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะเข้าดำเนินการงานได้ จึงไม่ได้เข้าทำงานในทันทีที่ทำสัญญาจ้าง จึงมีปัญหาค่าจ้างที่ต้องพิจารณาว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างนั้น เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นหรือไม่

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างปัญหาอุปสรรคจากการขาดแรงงาน และจากฤดูฝนนั้น เห็นว่า กรณีปัญหาการขาดแรงงานซึ่งเป็นเรื่องความพร้อมในการทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นเรื่องภายในของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องรับผิดชอบจัดการแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องจัดหาแรงงานมาให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาอ้างในการไม่เข้าทำงานตามสัญญาได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าเป็นช่วงฤดูฝนนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า กรณีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าทำงานตามสัญญาอย่างไร กรณีจึงเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ เท่านั้น นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประกอบธุรกิจในด้านนี้ย่อมมีประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานก่อสร้างตามที่ได้ทำสัญญา และย่อมทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเข้าทำสัญญาว่า ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสองโครงการนั้นเป็นช่วงฤดูฝน หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ากรณีจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเข้าทำสัญญา แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำสัญญาโดยมิได้มีข้อแม้แต่ประการใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันตนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาทั้งสองโครงการ และไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาอ้างที่จะไม่เข้าทำงานตามสัญญาได้เช่นกัน สำหรับข้ออ้างประการสุดท้ายเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสัญลักษณ์มรดกโลกบ้านเชียงจำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ที่สะพานลอยซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า คาดว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นออกเสียก่อนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แสดงให้เห็นว่า เครื่องปั้นดินเผาดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใดๆ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างอย่างไรก็ตาม แม้หากว่ากรณีจะเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างจริงดังเช่นที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง กรณีก็ย่อมชอบที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาลักษณะนั้น เช่น กรณีจะต้อง



/จัดเก็บ...

จัดเก็บเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นออกก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ หากจะต้องจัดเก็บออกก่อนจะให้ฝ่ายใดเป็นผู้ดำเนินการ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หาได้ดำเนินการตามที่สมควรไม่ โดยเพียงแต่คาดเดาว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บออกไปก่อนแล้วอาศัยการคาดเดานั้นมาเป็นเหตุหนึ่งในการไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ข้ออ้างดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เร่งรัดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาซึ่งชอบที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาได้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงว่าได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่ขาดแรงงานเพราะแรงงานบางส่วนต้องไปทำนาประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และหลังจากนั้นก็ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีกหลายฉบับแจ้งความประสงค์ขอเข้าทำงานและแจ้งการแต่งตั้งช่างควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้เข้าทำงานตามสัญญาจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญา โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แจ้งตอบว่าจะอนุญาตหรือมีข้อขัดข้องประการใด ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเข้าทำงานตามสัญญาได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับแจ้งตอบจากผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้เตรียมพื้นที่ไว้ตั้งแต่ก่อนทำสัญญาจ้างแล้ว เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีเจตนาที่จะปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างแท้จริง เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา กรณียอมชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าวนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและสัญญาแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญาจนถูกบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ของสัญญาพิพาททั้งสองฉบับดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสัญญาจ้าง



/เลขที่...

เลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ช) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด และมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง เรียกค่าปรับและรับหลักประกันสัญญาได้ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ เมื่อสัญญากำหนดให้วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกเงินค่าปรับตามสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับตามสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับจำนวน ๑๑๒ วัน สัญญาทั้งสองโครงการได้กำหนดอัตราค่าปรับไว้วันละ ๑,๔๙๕ บาท และวันละ ๑,๒๔๕ บาท ตามลำดับ คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๖๗,๔๔๐ บาท และจำนวน ๑๓๙,๔๔๐ บาท รวมค่าปรับทั้งสองสัญญาคิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๖,๘๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอขบที่จะเรียกค่าปรับตามสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๖ จำนวน ๒๙,๙๐๐ บาท และจำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท ตามลำดับ รวมทั้งสองสัญญาคิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๕๔,๘๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้กำหนดเบี้ยปรับไว้ในข้อสัญญาด้วย ซึ่งข้อสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนประพฤติดังสัญญา เช่นเดียวกับการที่ลูกหนี้ในสัญญาทางแพ่งสัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตนเอง ทั้งเบี้ยปรับในสัญญาทางปกครองและในสัญญาทางแพ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดไว้เช่นเดียวกัน คือ เป็นการลงโทษแก่ลูกหนี้ที่ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ และเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่เจ้าหนี้อันเนื่องจากการที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ด้วย การพิจารณาวินิจฉัยคดีสัญญาทางปกครองในกรณีนี้จึงนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่ว่าด้วยเบี้ยปรับมาใช้บังคับได้โดยไม่ขัดต่อข้อ ๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น ศาลจึงใช้อำนาจลดเบี้ยปรับดังกล่าวได้หากศาล



/เห็นว่า...

เห็นว่าเบี้ยปรับที่จะรับนั้นสูงเกินส่วน ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่จะรับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๑ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น กล่าวคือ ต้องบอกเลิกสัญญาก่อนวันที่ค่าปรับครบ ๔๐ วัน หรือก่อนวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะนั้นจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระเงินค่าปรับเป็นเวลาล่วงเลยไปถึง ๑๑๒ วัน และคำนวณค่าปรับตามสัญญาทั้งสองโครงการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๖,๘๘๐ บาท เป็นจำนวนที่เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แม้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แสดงความยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม แต่เมื่อเห็นได้ว่าจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าวเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นสมควรลดค่าปรับลงตามสมควรโดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินค่าปรับตามสัญญาทั้งสองโครงการจำนวน ๕๙,๘๐๐ บาท และจำนวน ๔๙,๘๐๐ บาท ตามลำดับ รวมค่าปรับทั้งสองโครงการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๖๐๐ บาท โดยในจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตามจำนวนที่ได้ทำหนังสือค้ำประกัน กล่าวคือ ตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่



/๒๒ พฤษภาคม...

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๙,๙๐๐ บาท และตามหนังสือคำประกัน เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาล ในอันที่จะบังคับให้คู่กรณีฝ่ายใดชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎหมาย แทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง คงมีเพียงมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งตามคำขอในส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้ง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น โดยในส่วน ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในการชำระเงินจำนวนดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๕๔,๘๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาล ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือคำประกันเลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๒๙,๙๐๐ บาท และ หนังสือคำประกันเลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน จำนวน ๒๔,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการทำสัญญาจ้าง กับผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือที่ อด.๕๒๐๐๓/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ส่งมอบเงินตามหนังสือคำประกันจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท และมีหนังสือ ที่ อด.๕๒๐๐๓/๘๑๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งรับหลักประกันแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ติดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑



/เข้าดำเนินการ...

เข้าดำเนินการตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยกระทำการไม่สุจริต และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินตามหนังสือคำประกันจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อต่อสู้ว่าไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญาจากข้อสัญญาตามภาระผูกพันตามหนังสือคำประกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดตามภาระ หนังสือคำประกันไม่ได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องชำระเงินตามหนังสือคำประกันต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็น พิพากษายกคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท และหนังสือคำประกันเลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอดึงเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนายกเลิกการคำประกันภาระหนี้ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีต่อผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องชำระเงินตามหนังสือคำประกัน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีเนื้อหาโดยคัดลอกข้อความในคำฟ้องมาทั้งสิ้น มิได้ระบุ ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ้างอิงให้เห็นว่าคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาลบคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นก็ไม่อาจถือเป็นคำคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ต้องห้ามตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบของ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การปรับผู้รับจ้างเป็นมาตรการบังคับตามสัญญา ทางปกครองที่หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมผู้รับจ้างให้ทำงานตามสัญญาจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลา ส่งผลดีต่อการจัดทำบริการสาธารณะ



/โดยส่วนรวม...

โดยส่วนรวม หากผู้รับจ้างมีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างแท้จริงย่อมสามารถทำได้โดยไม่มี ความเสี่ยงจะต้องถูกปรับ เพราะระยะเวลาการทำงานที่กำหนดตามสัญญาจ้างได้เผื่อ ระยะเวลาไว้พอสมควรเพียงพอที่ผู้รับจ้างจะปฏิบัติได้แล้ว หากไม่คิดค่าปรับเต็มตามจำนวน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องได้ย่อมส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างไม่มีมาตรการ บังคับในสัญญาทางปกครอง ผู้รับจ้างจึงไม่รับผิดชอบงานตามสัญญาเท่าที่ควร ทำให้เสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะและงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีได้ และ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่าช้า และขอเพิ่ม วงเงินประกันสัญญาจ้างเป็นสองเท่าและค่าปรับต่อวันเป็นสองเท่าของสัญญาเดิม พร้อมทั้ง ลดระยะเวลาการก่อสร้างจากเดิม ๙๐ วัน เหลือ ๔๕ วัน อีกทั้งยังยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดี ปรับโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จนถึงวันบอกเลิก สัญญา โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๑ ครบถ้วนแล้ว การที่ ศาลปกครองชั้นต้นลดค่าปรับทั้งสองสัญญาให้คงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตาม สัญญา เป็นเงินจำนวน ๕๙,๘๐๐ บาท และจำนวน ๔๙,๘๐๐ บาท ตามลำดับ จึงไม่ เหมาะสม

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกลับคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๑๖๗,๔๔๐ บาท และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงินจำนวน ๑๓๙,๔๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓๐๖,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้ง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเสร็จ

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีจะไม่ทำให้เสียความยุติธรรม



จึงไม่จัดให้...

จึงไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี และได้แจ้งการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก พร้อมจัดส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนให้คู่กรณีทราบโดยชอบแล้ว คู่กรณีไม่แจ้งความประสงค์ที่จะให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาลปกครองสูงสุดได้ประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษา โดยได้รับฟังคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี และได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๔ - ๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท และรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ค.๑๐๐๐๔๘๕๗๘๘๓ - ๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒๔,๙๐๐ บาท โดยสัญญาจ้างทั้งสองฉบับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หลังจากทำสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าทำงานตามสัญญาจ้าง นายอภิชาติ ศรีเวียงธวัช ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ รายงานต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญาแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๔/๕๑๙๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๒ ฉบับ ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากขาดแรงงาน เพราะแรงงานบางส่วนต้องไปทำนา ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน



/ทำให้การเข้า...

ทำให้การเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เร่งเข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายงานการชี้แจงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๒ ฉบับ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง แจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองโครงการในวันที่ (ไม่ระบุ) กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ต่อมา เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ เนื่องจากสัญญาจ้างได้สิ้นสุดแล้ว ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นควรนัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาต่อไป ในวันเดียวกันนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ได้มีมติเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ เห็นควรบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่าช้า และพร้อมเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ อต ๕๒๐๐๔/๗๓๙๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า กรณีการดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามข้อ ๕ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้... โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเข้าดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้เข้าปฏิบัติงานแต่อย่างใด นั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณายกเลิกสัญญา จากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างครบถ้วน



/เสร็จเรียบร้อยแล้ว...

เสร็จเรียบร้อยแล้วที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้า และสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่าช้า เพิ่มวงเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นสองเท่าของวงเงินค่าประกันเดิม เพิ่มค่าปรับเป็นสองเท่าของค่าปรับตามสัญญาเดิม และลดเวลาการทำงานตามสัญญา จ้างจาก ๙๐ วัน เหลือเพียง ๔๕ วัน โดยจะเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แสดงความประสงค์ขอเข้าทำงานตามสัญญาและขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการออกไประยะหนึ่ง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเงินจากการทำงานล่าช้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะพึงมีได้เต็มจำนวน รวมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดขึ้นทุกกรณี และยืนยันว่าสามารถดำเนินการทั้งสองโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาเพียง ๔๕ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ อด ๕๒๐๐๓/๙๘๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับได้มีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๓/๙๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และมีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๓/๙๘๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทิ้งงาน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๓/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งรับหลักประกันสัญญาทั้งสองสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำส่งเงินหลักประกันสัญญาทั้งสองโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๘๐๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๓/๘๑๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งรับหลักประกันสัญญาจ้างอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ยกเลิกการบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท ที่ใช้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไปชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้าง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญา โดยไม่ดำเนินการ



/ก่อสร้างตาม...

ก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันผิดสัญญาจนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมระยะเวลา ๑๑๒ วัน ค่าปรับวันละ ๑,๔๙๕ บาท เป็นเงิน ๑๖๗,๔๔๐ บาท และตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นับแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันผิดสัญญาจนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมระยะเวลา ๑๑๒ วัน ค่าปรับวันละ ๑,๒๔๕ บาท เป็นเงิน ๑๓๙,๔๔๐ บาท รวมค่าปรับทั้งสองสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๖,๘๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๓๐๖,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในการชำระเงินจำนวนดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๕๔,๘๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดมาเป็นคดีนี้

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นของศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีผิดสัญญาตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข.) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือไม่ เพียงใด และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาดังกล่าวจะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๗/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง



/กำหนดว่า...

กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง ให้ลุล่วงไปได้ด้วย และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๔๙๕ บาท และวันละ ๑,๒๔๕ บาท ตามลำดับ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นเงินจำนวนวันละ..... บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา... วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วยเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ได้เข้าทำงานที่รับจ้างตามสัญญาแต่อย่างใด ผู้ควบคุมงานจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า เห็นควรทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ อด ๕๒๐๐๔/๕๑๙๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เร่งรัดให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทั้งสองโครงการ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๒ ฉบับ ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากขาดแรงงาน เพราะแรงงานบางส่วนต้องไปทำนา ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี



/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง...

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เร่งเข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวม ๒ ฉบับ แจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองโครงการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่ไม่ได้ระบุวันที่จะเข้าดำเนินการ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่จนกระทั่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำงานตามสัญญาทั้งสองโครงการแต่อย่างใด ผู้ควบคุมงานจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายงานต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า เนื่องจากสัญญาจ้างได้สิ้นสุดแล้ว ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำงานตามสัญญาแต่อย่างใด จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ สมควรนัดประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปนำเสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาต่อไป คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้ เห็นควรเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป ในขณะเดียวกันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่าช้า และพร้อมที่จะเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า กรณีการดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างจนครบถ้วนพร้อมที่จะเข้าทำงานในพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้าจนสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างล่าช้า และเพิ่มวงเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นสองเท่าของวงเงินค้ำประกันเดิม และให้เพิ่มค่าปรับเป็นสองเท่าของค่าปรับตามสัญญาเดิม และลดเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างจาก ๙๐ วัน เหลือเพียง ๔๕ วัน โดยจะเร่งรัด



/การปฏิบัติงาน...

การปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แสดงความประสงค์ขอเข้าทำงานตามสัญญาและขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการออกไประยะหนึ่ง โดยยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเงินกรณีทำงานล่าช้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะพึงมีได้เต็มจำนวน รวมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดขึ้นทุกกรณี และยืนยันว่าสามารถดำเนินการทั้งสองโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง ๔๕ วัน จากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอเข้าทำงานตามสัญญาและขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๕ ของสัญญาทั้งสองฉบับได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ อต ๕๒๐๐๓/๙๘๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองฉบับกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบตามข้อสัญญาแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ จ.๗๙/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในอัตราวันละ ๑,๔๙๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันพ้นกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๑๑๒ วัน คิดเป็นเงิน ๑๖๗,๔๔๐ บาท (๑,๔๙๕ × ๑๑๒) และมีสิทธิเรียกเงินค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ จ.๘๐/๒๕๕๕ (ข) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในอัตราวันละ ๑,๒๔๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๑๑๒ วัน คิดเป็นเงิน ๑๓๙,๔๔๐ บาท (๑,๒๔๕ × ๑๑๒) รวมเป็นเงินค่าปรับของทั้งสองสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๖,๘๘๐ บาท (๑๖๗,๔๔๐ + ๑๓๙,๔๔๐) ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามหนังสือคำประกันต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใดนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้



/ส่วนกรณีที่...

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยที่ศาลปกครองชั้นต้นลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า ตามสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อตกลงที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้สัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนประพฤติดิตสัญญาเช่นเดียวกับการที่ลูกหนี้ในสัญญาทางแพ่งให้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ตนเอง ซึ่งทั้งเบี้ยปรับในสัญญาทางปกครองและในสัญญาทางแพ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน คือ เป็นมาตรการบังคับเพื่อให้คู่สัญญากระทำผิดสัญญาและเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่เจ้าหนี้ อันเนื่องจากการที่ลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ด้วย แม้ว่าการวินิจฉัยเกี่ยวกับเบี้ยปรับมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ศาลมีดุลพินิจในการลดเบี้ยปรับเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น นั้น เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวไม่ได้มีผลบังคับให้ส่วนราชการต้องบอกเลิกสัญญาทุกกรณี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เสียตั้งแต่เวลาที่จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับได้เพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้างแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วจะเห็นว่า ในระหว่างสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างงานแต่อย่างใดเลย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้เตรียมวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเข้าพื้นที่แล้ว แต่เนื่องจากขาดแรงงานเพราะแรงงานบางส่วนต้องไปทำนา ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนทำให้การเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ



/โดยผู้ฟ้องคดี...

โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แจ้งเหตุขัดข้องใดอันเกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเข้าทำงานตามสัญญาได้ จนกระทั่งพ้นระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสืออีกหลายฉบับถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอเข้าทำงานตามสัญญาและขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสองโครงการและยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับในการก่อสร้างล่าช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยมิได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในทันทีแต่อย่างใด จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการเข้าทำงานตามสัญญาแต่อย่างใด จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแต่อย่างใดเลย จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจในการที่จะทำงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญา กรณีจึงไม่สมควรที่ศาลจะลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เงินค่าปรับจำนวน ๓๐๖,๘๘๐ บาท คิดคำนวณเป็นร้อยละ ๒๘ ของวงเงินค่าจ้างทั้งสองสัญญา (จำนวน ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท) จึงเป็นเงินค่าปรับที่ไม่ได้สูงเกินส่วนแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินค่าปรับจำนวน ๓๐๖,๘๘๐ บาท เป็นเงินค่าปรับที่สูงเกินส่วน จึงลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๐๙,๖๐๐ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้ง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในการชำระเงินจำนวนดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๕๔,๘๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค้ำธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐๖,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๖ ธันวาคม



๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันฟ้องแย้ง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเสร็จสิ้น โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในการชำระเงินจำนวนดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๕๔,๘๐๐ บาท ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดทั้งสองชั้นศาลให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายณัฐ รัฐอมฤต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายรัฐกิจ มานะทัต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จิรวดี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอาทร กระวรรณ

